

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5158/2533

พนักงานอัยการ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายสุบิน เรือมรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

พฤติการณ์ที่จำเลยรับเปิดของกลางจำนวนมากถึง 1,000 ตัวไว้จาก ป. โดยไม่มีข้อตกลงในการซื้อขายหรือฝากเลี้ยงกันในขณะที่ใดนั้น ถือได้ว่าเป็นการรับไว้โดยประการใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357

จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า รับเปิดของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ เป็นการฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๕๗, ๘๓ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนหรือใช้ราคา ๑๔,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ ลงโทษจำคุกคนละ ๒ ปี จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๑ ปี ๔ เดือน เนื่องจากจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มีความผิดฐานรับของโจร ของกลางผู้เสียหายได้รับคืนแล้ว คำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้ยกเสีย และยกฟ้องจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๓ มีความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๒ ไม่มีความผิดฐานรับของโจรแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ฎีกาของจำเลยที่ ๓ ที่ว่าการกระทำของจำเลยที่ ๓ ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ วรรคแรก เพราะการกระทำของจำเลยที่ ๓ ยังไม่เป็นการซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานำ หรือรับไว้โดยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินได้มาจากการกระทำความผิด จำเลยที่ ๓ ยังไม่ได้ตกลงรับซื้อเปิดของกลางไว้จากนายปอง เพราะจำเลยที่ ๓ จะต้องไปสอบถามแก้แค้นเสียก่อนว่าจะรับซื้อหรือไม่และจำเลยที่ ๓ รับเอาเปิดของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์นั้น เห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยที่ ๓ รับเปิดของกลางเป็นจำนวนมากถึง ๑,๐๐๐ ตัวไว้จากนายปองโดยไม่มีข้อตกลงในการซื้อขายหรือฝากเลี้ยงกันในลักษณะใดนั้น ถือได้ว่าเป็นการรับไว้โดยประการใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๗ แล้ว ส่วนฎีกาของจำเลยที่ ๓ ที่อ้างว่ารับเปิดของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระ

หมายเหตุ